



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 22/04/2026

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI presso l'area privata sita in Avella identificata catastalmente al Fg. 6 part.IIIa 144.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a seguito di sopralluoghi effettuati in data 16/04/2026 dall' UTC del Comune di Avella congiuntamente con il Personale dei Carabinieri Forestali Nucleo di Monteforte Irpino (AV) presso l'area privata sita in Avella identificata catastalmente al Fg. 6 part.IIIa 144 di proprietà del Sig. --- omissis... ---, sono stati rinvenuti quantitativi di rifiuti, molti dei quali adibiti a ricovero di animali;
- l'area si presenta in stato di degrado, con accumuli di rifiuti, anche combustibili e/o suscettibili di combustione;
- risultano pervenute segnalazioni da parte dell'ASL con il sequestro dell'area per lo stato di degrado degli animali contenuti nell'area privata;

CONSIDERATO CHE:

- la presenza di rifiuti, in particolare se pericolosi, determina un concreto rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, con possibile contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque;
- sussiste il pericolo di incendio, con conseguenze gravi per la popolazione residente;
- ricorrono i presupposti di **contingibilità e urgenza** per l'adozione di misure immediate, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rimuovere una situazione di grave pericolo;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/2006, Parte IV, in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
- le relazioni redatte dall' UTC del Comune di Avella congiuntamente con il Corpo Carabinieri Forestali Nucleo di Monteforte Irpino (AV), prot n. 04530 del 16/06/2026;

ORDINA

al Sig. --- omissis... ---nato a --- omissis... ---, in qualità di proprietario e responsabile degli abusi dell'area sita in Avella identificata catastalmente al Fg. 6 part.IIa 144,

1. la **immediata rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di tutti i rifiuti presenti**, ivi compresi quelli classificabili come pericolosi, mediante ditte regolarmente autorizzate;
2. la **bonifica del sito** qualora venga accertata contaminazione delle matrici ambientali;
3. il **ripristino dello stato dei luoghi** alle condizioni originarie di sicurezza, igiene e salubrità;

CON LE SEGUENTI TEMPISTICHE:

- avvio ad horas delle operazioni e non oltre le **24 ore** dalla notifica del presente provvedimento;

DISPONE CHE:

- tutte le operazioni siano eseguite nel rispetto della normativa vigente, con tracciabilità dei rifiuti (formulari FIR, registri, ecc.);
- al termine degli interventi venga trasmessa all'Ente:
 - documentazione fotografica ante e post operam;
 - formulari di identificazione rifiuti;
 - relazione tecnica asseverata attestante l'avvenuto ripristino e/o bonifica;

AVVERTE CHE:

- in caso di inottemperanza si procederà **all'esecuzione d'ufficio in danno**, con recupero coattivo delle somme anticipate dal Comune;
- resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006;
- il presente provvedimento è **immediatamente esecutivo** per ragioni di tutela della salute pubblica;

DISPONE INFINE:

- la notifica del presente atto ai soggetti obbligati;
- la trasmissione a Polizia Municipale, ASL, e agli enti competenti;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Comune di Avella, li 22/04/2026

IL SINDACO
f.to dott. Vincenzo Biancardi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 22/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 451, e vi rimarrà fino al 07/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Ordinanza n. 15 del 22/04/2026;

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI presso l'area privata sita in Avella identificata catastalmente al Fg. 6 part.lla 144.

Avella (AV), 22/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI